

0010856-43.2015.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Roberto Ferreira do Nascimento

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Tatiane Bueno de Lima Roma, Assistente judiciário, digitei e assino.

Vistos.

José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

0010856-43.2015.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010856-43.2015.8.26.0278 - Controle: 2015/002908

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Roberto Ferreira do Nascimento

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Tatiane Bueno de Lima Roma, Assistente judiciário, digitei e assino.

Vistos.

José Roberto Ferreira do Nascimento foi sentenciado e em grau de recurso a pena foi reformada para condená-lo a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento o de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3., e do art. 44, ambos do Código Penal. Considerada a pena aplicada ao réu, o prazo prescricional é de 4 (quatro) ano(s), nos termos dos artigos 109, V e 110, caput, ambos do Código Penal.

Observo que o V. acórdão exarado pelo TJ-SP reformou a sentença do juízo a quo, assumindo caráter declaratório, não tendo o condão de interromper novamente o

lapso prescricional.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.3018.20/RJ, consolidou entendimento no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, mesmo que a pena seja modificada, não constitui novo marco interruptivo da prescrição.

Assim, lapso superior a esse decorreu entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado, operando-se, assim, a prescrição da pretensão executória do Estado.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de , qualificado nos autos, na forma do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 110, caput e 115, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e a seguir, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Intime-se o sentenciado.

Itaquaquetuba, 25 de outubro de 2022.

Assinado digitalmente
Sérgio Cedano
Juiz de Direito